

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1841/2536

นายวิเชียร ศรีอินทร์งาม

โจทก์

นายประคอง สุริวรรณ

ผู้ร้อง

นายประยงค์ สุริวรรณ

จำเลย

นางกรรณนิการ์ ชีวินปิติ ทนายผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับ โดยงดการ
ขายทรัพย์พิพาทไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 65)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดบ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำ
พิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า บ้านพิพาทเป็นของผู้ร้อง โดย นางทองดี สุริวรรณ
มารดาจำเลย ได้ขายบ้านพิพาทให้กับผู้ร้องและผู้ร้องได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว บ้าน
พิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ร้อง โจทก์ไม่มีสิทธินำยึด ขอให้ปล่อยบ้านพิพาท
ให้แก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 57,56)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า คำร้อง
ของ ผู้ร้องพอแปลได้ว่าผู้ร้อง ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 264 เห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาท
ระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 47)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของ ผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 เห็นสมควรให้งดการขายหรือ
จำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของ ผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 เห็นสมควรให้งดการขายหรือ
จำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(อำนวยการ สุขพรหม-อัมพร เดชศิริ-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ